

คำวินิจฉัยที่

๖๗/๒๕๖๑

เรื่อง

การแก้ไขสัญญากรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

กฎหมาย ระเบียบ

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๕/๕ และมาตรา ๑๒๔๖/๖

หน่วยงานที่หารือ

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทชื่อว่า บริษัท ณ. จำกัด โดยผลของกฎหมายแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๖/๖ บริษัท ณ. จำกัด จึงต้องรับไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. ทั้งหมด และมีสิทธิเป็นคู่สัญญาได้ ดังนั้น การที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีลงนามสัญญาโดยระบุชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. เป็นคู่สัญญาจึงเป็นการระบุชื่อคู่สัญญาคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงควรแก้ไขชื่อคู่สัญญาให้ถูกต้อง และควรให้คู่สัญญาดำเนินการแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดในหลักประกันสัญญาหรือหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ให้ถูกต้อง

ข้อเท็จจริงและปัญหา

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และได้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท ณ. จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจึงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคลต่อกรมบัญชีกลาง และในระหว่างการรออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. ให้มาดำเนินการทำสัญญา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจึงขอหารือว่า สัญญาที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจัดทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. เมื่อแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดแล้ว วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีสามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นบริษัท ณ. จำกัด ได้หรือไม่ หากไม่สามารถแก้ไขได้ต้องดำเนินการอย่างไร

คำวินิจฉัย

การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. เสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ จนเป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. ได้แปรสภาพเป็นบริษัทชื่อว่า บริษัท ณ. จำกัด โดยผลของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๖/๖ ทำให้บริษัท ณ. จำกัด ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. ทั้งหมด นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๖/๕ บัญญัติว่า “เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเดิมหมดสภาพการเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้นายทะเบียนหมาย

เหตุไว้ในทะเบียน” ซึ่งปรากฏว่า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกหนังสือรับรอง เลขที่ นว. ๐๐๐๒๒๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุไว้ในทะเบียนว่า บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. เป็นชื่อเดิม เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทใหม่ชื่อว่า บริษัท ณ. จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกิดจากการแปรสภาพตามกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ดังนั้น บริษัท ณ. จำกัด จึงรับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. ทั้งหมด และมีสิทธิเป็นคู่สัญญากับวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๑ ได้

การที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีลงนามสัญญาโดยระบุชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. เป็นคู่สัญญา จึงเป็นการระบุชื่อคู่สัญญาคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจึงควรแก้ไข ชื่อคู่สัญญาให้ถูกต้อง และควรให้คู่สัญญาดำเนินการแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดในหนังสือค้ำประกัน (หลักประกัน สัญญาจ้าง) ของบริษัท ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถูกต้องด้วย

อนึ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การหาหรือควรหาหรือผ่านไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ถูกต้องตามระเบียบก่อน

